

1501071-26.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2128490/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 17853647 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2706/21/304 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501071-26.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501071-26.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2128490/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 17853647 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2706/21/304 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2128490 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2128490 - 02º D.P. SUZANO, 2706/21/304 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Felipe Augusto Carvalho do Nascimento

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Felipe Augusto Carvalho do Nascimento, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Narra a denúncia que, no dia 11 de maio de 2021, por volta das 16h03, na Rua Ulisses Isaías de Almeida nº 282, Cidade Miguel Badra, nesta cidade e comarca de Suzano, o Réu trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 90 (noventa) porções de cocaína, pesando aproximadamente 81,54g; 60 (sessenta) porções de Cannabis Sativa, popularmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 121,94g; e 17 (dezessete) porções de crack, pesando aproximadamente 6,46g, fazendo-o sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar.

Laudo prévio de constatação da droga às fls. 30/33.

Certidão de antecedentes criminais do Réu às fls. 35/38.

Regularmente citado e notificado (fl. 111), o Réu apresentou defesa prévia às fls. 117/118.

A denúncia foi recebida às fls. 130/131, em 17 de setembro de 2021.

Laudo de exame pericial químico-toxicológico definitivo às fls. 173/175.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas Kleber Pinheiro Messias e Boris Attila Abad Muro, bem como interrogado o Réu. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais escritas pelo Ministério Público e pela Defesa, às fls. 180/184 e 193/196, respectivamente.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/07, pelo auto de exibição/apreensão de fls. 16/17, e pelos laudos prévios e definitivos da droga de fls. 30/33 e fls. 173/175, respectivamente.

A autoria do delito foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04) e demais provas produzidas em juízo.

Em audiência de instrução, a testemunha Kleber Pinheiro Messias, policial civil, relatou que o local dos fatos é conhecido por ser ponto de tráfico de entorpecentes e que, em patrulhamento nas redondezas, avistaram o Réu fornecendo drogas a outras pessoas. Os compradores retiravam os entorpecentes com o acusado e saíam. O declarante viu o acusado fazer três vendas. Ele se abaixava e retirava algo próximo a um veículo. Depois, viu ele pegar o objeto (sacola) e colocar próximo a ele, perto de uma árvore. O declarante e seu companheiro de equipe estavam em viatura descaracterizada e deram a volta no quarteirão para ir de encontro ao suspeito. Na quarta venda, os agentes públicos conseguiram ver que o Réu de novo recebeu dinheiro e entregou droga a usuário. Resolveram, então, abordá-lo. Em sua posse, encontraram os entorpecentes, os quais estavam a menos de um metro dele. Em revista pessoal, localizaram no bolso do acusado cerca de R\$ 60,00 (sessenta reais) em dinheiro. Não o conhece de outras abordagens. Ele aparentava estar alcoolizado. No mesmo sentido, a testemunha Boris Attila Abad Muro, policial civil, narrou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina com seu companheiro de equipe em local conhecido pela prática de tráfico, em viatura descaracterizada, quando avistaram o Réu passando objetos para outros indivíduos. Ele pegava drogas dentro de uma sacola e passava para usuários. Dado momento, o suspeito pegou a sacola e a colocou próximo a uma árvore. Resolveram, então, abordá-lo. Em revista pessoal, encontraram com o acusado dinheiro. As drogas estavam próximas ao acusado, na árvore. O Réu disse que não eram dele as drogas e aparentava estar um pouco alterado, alcoolizado.

As provas colhidas sob a égide do princípio constitucional do contraditório fundamentam o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

Com efeito, os depoimentos dos policiais civis que participaram das diligências, na qualidade de agentes públicos, fornecem embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, sendo certo que não se deve desconsiderar o teor de seus relatos apenas em razão de sua condição funcional.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e “Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável

eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” (STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304).

No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

Em outras palavras, o depoimento dos agentes públicos só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como, por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas sequer foram contraditadas, prestando depoimentos harmônicos e coesos.

Ademais, os policiais civis abordaram o Réu em razão de fundada suspeita - haja vista que o acusado se encontrava vendendo pequenos objetos a terceiros, em local conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes -, estando a sua atuação dentro dos estritos limites legais e constitucionais de suas funções, inexistindo nos autos provas que permitam inferir motivos para falsa incriminação, ou, ainda, quaisquer outros elementos que mitiguem os seus relatos em juízo.

Destaca-se, ainda, que as testemunhas e o Réu não se conheciam previamente, antes dos fatos narrados, não havendo razão para que fosse realizada criminalização infundada.

Ademais, os policiais civis, na qualidade de agentes públicos, possuem atuação dotada de presunção de legitimidade e veracidade, o que não foi infirmado nos presentes autos.

Em interrogatório, o Réu aduziu que a presente acusação não é verdadeira. Narrou que mora perto do local em que foi abordado pelos policiais e estava em um bar, sentado na calçada, quando aqueles chegaram e perguntaram sobre “casa bomba”. Repassou aos policiais que nada sabia. Os agentes públicos o conduziram até a viatura, pegaram a quantia de R\$ 30,00, que estava em seu bolso, e colocaram mais R\$ 30,00, ao saberem que tinha passagem por tráfico. Os próprios policiais apresentaram as drogas e levaram o declarante para Delegacia. Estava sem identidade no momento da abordagem e informou que tinha antecedentes.

Em que pesem as alegações do acusado, não é crível que os agentes públicos o teriam imputado crime à revelia da lei e sem justificativa concreta, e, ainda, que teriam colocado em sua posse R\$ 30,00 (trinta reais) proveniente de economias próprias, tão somente em razão de o Réu possuir antecedentes criminais.

No mais, não faz sentido que policiais estivessem com drogas em sua posse e se dirigissem até local conhecido por ser ponto de tráfico para imputar a sua posse a qualquer outra pessoa que encontrassem, circulando com os entorpecentes, ao invés de levá-los à delegacia.

Registre-se que os depoimentos dos agentes públicos em juízo e em sede policial não apresentam nenhuma contradição que permita inferir a ocorrência de flagrante forjado e/ou atuação fora dos ditames legais.

No que tange à caracterização do tráfico, as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas confirmam sua destinação, porquanto pulverizadas em pequenas porções (consoante auto de exibição de fls. 16/17, em mais de cento e sessenta unidades individualizadas), em invólucros voltados à venda ou ao fornecimento a terceiros. Além disso, a dinâmica dos fatos - consubstanciada na observação, pelos policiais, de que o Réu estava efetivamente vendendo entorpecentes a terceiros, na posse direta de dinheiro em notas trocadas, em local conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes - não permite a desclassificação para o delito de porte para consumo

próprio (art. 28, Lei nº 11.343/06), uma vez que restou comprovada que a quantidade de drogas encontrada próximo ao acusado estava em sua posse, ainda que indireta. Logo, inviável a desclassificação para porte para consumo próprio, ante as circunstâncias de tempo, modo e espaço, bem como pela ausência de alegação do acusado neste sentido.

Sendo assim, diante do acervo probatório produzido nos autos e inexistindo causas de exclusão da tipicidade, licitude e culpabilidade, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes do art. 59, do Código Penal e art. 42, Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, em razão dos maus antecedentes apresentados pelo Réu – porquanto reincidente em mais de um delito, o que permite a utilização das demais condenações transitadas em julgado para avaliar os antecedentes (processos nº 0016951-51.2010.8.26.0606 e 0006604-51.2013.8.26.0606 – certidão de fls. 35/38) –, realizo o aumento da pena-base em 1/8, fixando-a em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Destaco que a quantidade da droga (329,88g brutos – fl. 31) e a sua natureza não representam periculosidade à saúde pública para além da já considerada na tipicidade comum do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, incide à espécie a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), tendo em vista que o Réu possui condenação anterior (fls. 35/38 – processo nº 0000507-97.2016.8.26.0616), cujo trânsito em julgado ocorreu previamente à prática do presente delito, não tendo transcorrido ainda o período depurador. Assim, elevo a pena intermediária em 1/6, fixando-a em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Em terceira fase, no que se refere à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico que o Réu não preenche os requisitos exigidos, em especial, a primariedade e os bons antecedentes (fls. 35/38).

Assim, fixo a pena definitiva 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa.

Fixo o regime fechado como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP, tendo em vista se tratar de Réu reincidente, condenado a pena superior a quatro anos de reclusão.

Deixo de substituir a pena por restritivas de direito, em razão do não preenchimento dos requisitos legais (art. 44, CP), em especial, a não reincidência em crime doloso e o quantum de pena aplicado. No mesmo sentido, o Réu não faz jus à suspensão da pena, com fundamento no art. 77, CP.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para declarar Felipe Augusto Carvalho do Nascimento como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O ao cumprimento de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, reajustado desde a prática delitiva.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, por se tratar de crime cuja vítima é a coletividade/saúde pública, não sendo possível valorar, de forma individualizada, o prejuízo causado pela consumação do delito. Tendo em vista que o Réu foi encontrado na posse de R\$ 60,00 (sessenta reais) em notas trocadas, praticando o delito de tráfico, inevitável concluir que a quantia foi auferida em decorrência da venda dos entorpecentes, inexistindo nos autos justificativa diversa para a sua posse. Logo, determino o perdimento do valor apreendido, à luz do art. 63, I, Lei nº 11.343/06.

Indefiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP), porquanto respondeu a todo o processo preso, não fazendo sentido deferir a sua soltura neste momento, após decreto condenatório com regime de pena inicial fechado. No mais, trata-se de pena fixada em quantidade superior a quatro anos e de acusado

reincidente com múltiplos antecedentes.

Expeça-se guia de cumprimento provisório de pena à vara de execuções criminais.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado;

b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Suzano, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA